

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 474/2538

นายทวีศักดิ์ จันทรชิตน์

โจทก์

นายศิริ หาญพานิชย์ กับพวก

จำเลย

นายทวีศักดิ์ จันทรชิตน์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากโจทก์เพ่งทราบว่ามีเอกสารสำคัญ อันควรใช้ประกอบในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีนี้อยู่อีก 2 ชุด คือ หนังสือของกรมธนารักษ์ เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ข้าราชการ และคำให้การของนายมนตรี อันนวัฒน์ ซึ่งโจทก์ได้มาภายหลังจากมีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว เพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งรับเอกสารทั้งสองฉบับ ดังกล่าวไว้ใช้ประกอบในการพิจารณาคดีด้วย โปรดอนุญาต หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันคืน เงินค่าที่ดินจำนวน 1,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย กับชดใช้ค่าเสียหาย 10,500,000 บาท แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา (สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 71) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 91)

คำสั่ง เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดย เทียงธรรม จึงให้รับเอกสารทั้งสองฉบับของโจทก์ไว้ประกอบ การพิจารณา

คำสั่ง เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดย เทียงธรรม จึง
ให้รับเอกสารทั้งสองฉบับของโจทก์ไว้ประกอบ การพิจารณา

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ